

건국대학교 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정(개정 2025.10.1.)

제정 2023. 9. 11.

제1조(목적) 이 규정은 「공익신고자 보호법」(이하 “법”이라 한다) 및 같은 법 시행령에 따라 건국대학교(이하 “본교”라 한다)에 신고되는 공익신고의 접수 및 처리, 공익신고자 보호 등에 관한 업무 절차를 정함으로써 공익침해행위 예방 및 공익신고자 보호제도의 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공익침해행위”란 본교 구성원의 건강과 안전, 환경, 공정한 경쟁 및 이에 준하는 공공의 이익을 침해하는 행위로서 법 제2조제1호에 따른 행위를 말한다.
2. “공익신고”란 공익침해행위가 발생하였거나 발생할 우려가 있다는 사실을 신고·진정·제보하거나 공익침해행위에 대한 조사의 단서를 제공하는 행위로서 법 제2조제2호에 따른 행위를 말한다.
3. “공익신고등”이란 공익신고와 공익신고에 대한 조사 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공하는 행위로서 법 제2조제3호에 따른 행위를 말한다.
4. “공익신고자”란 공익신고를 한 사람으로 법 제2조제4호에 따른 사람을 말한다.
5. “공익신고자등”이란 공익신고자와 공익신고에 대한 조사 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공하는 사람으로 법 제2조제5호에 따른 사람을 말한다.
6. “불이익조치”란 신분상의 불이익조치 및 부당한 인사조치 등으로서 법 제2조제6호에 따른 조치를 말한다

제3조(적용범위) 이 규정은 본교 소속 교직원(이하 “교직원”이라 한다)에게 적용한다.

제4조(책무) 본교는 공익침해행위의 예방 및 공익신고자등의 보호를 위하여 노력하여야 한다.

제5조(신고의무) 교직원은 그 직무를 수행하면서 공익침해행위를 알게 된 때에는 지체 없이 신고하여야 한다.

제6조(공익신고 및 상담) ① 누구든지 공익침해행위가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 본교 대학감사 감사실(이하 “감사실”이라 한다)에 공익신고를 할 수 있다.

② 공익신고를 하려는 사람은 감사실에 공익신고에 대한 상담을 요청할 수 있다.

③ 감사실은 제2항에 따른 상담 시 공익신고자의 신분이나 신고내용이 누설되지 않도록 주의하여야 한다.

제7조(공익신고 방법) ① 공익신고를 하려는 사람은 별지 서식의 신고서를 감사실에 제출하여야 한다.

② 감사실은 공익신고서의 기재사항이 일부 누락되었거나 내용이 명확하지 아니한 경우 상당한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

③ 감사실은 제2항에 따른 보완요구에도 불구하고 공익신고자가 요청 기간 내에 보완을 하지 아니하는 경우에는 공익신고를 종결할 수 있다.

제8조(공익신고의 접수) ① 감사실은 공익신고자가 제7조에 따른 공익신고서를 방문·우편·인터넷 등의 방법으로 제출한 경우 접수하여야 한다.

② 감사실은 신고내용이 공익침해행위에 해당하지 않는 것이 명백한 경우에는 공익신고가 아닌 일반민원으로 접수하여 처리할 수 있다.

제9조(공익신고의 처리) ① 감사실은 접수한 공익신고의 내용에 관하여 필요한 조사를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 조사를 끝냈을 때에는 조사결과에 따라 필요한 조치를 하고 그 결과를 공익신고

자에게 통보하여야 한다.

제10조(공익신고의 종결) ① 공익신고가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사를 중단하고 종결할 수 있다.

1. 공익신고의 내용이 명백히 거짓인 경우
2. 공익신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우
3. 공익신고자가 신고서나 증명자료 등에 대한 보완요구를 받고도 기간 내에 보완하지 아니한 경우
4. 공익신고에 대한 처리결과를 통보받은 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
5. 공익신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우
6. 다른 법령에 따라 해당 공익침해행위에 대한 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우
7. 신고내용이 공익침해행위와 관련성이 없는 경우
8. 공익침해행위를 증명할 수 있는 증거가 없는 경우

② 제1항의 규정에 따라 공익신고를 종결한 경우 공익신고자에게 그 사실을 사유와 함께 통보하여야 한다.

제11조(공익신고자등의 비밀보장 의무) ① 감사실 직원 등 교직원은 공익신고자등의 동의 없이 공익신고자등의 인적 사항이나 공익신고자등임을 미루어 알 수 있는 사항을 다른 사람에게 알려주거나 공개해서는 아니 된다.

② 감사실 직원 등 교직원은 공익신고에 대한 조사결과 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 된다.

③ 감사실은 제1항 및 제2항을 위반하여 공익신고자등의 인적사항이나 신고내용 등을 누설한 교직원에게 대해 징계요구 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제12조(불이익조치 등의 금지) ① 누구든지 공익신고자등에게 공익신고등을 이유로 불이익조치를 해서는 아니 된다.

② 누구든지 공익신고등을 하지 못하도록 방해하거나 공익신고자등에게 공익신고등을 취소하도록 강요해서는 아니 된다.

제13조(징계의 감면 등) ① 공익신고등과 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 교직원인 공익신고자등에게 징계나 불리한 처분을 하는 경우 관련 경위와 공익신고자 보호 취지를 감안하여 징계나 불리한 처분을 감경 또는 면제할 수 있다.

② 교직원이 공익신고등을 한 경우 다른 법령, 단체협약 또는 취업규칙 등에 따른 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

제14조(공익신고자 보호) 감사실은 공익신고 접수 또는 처리과정에서 공익신고자에 대한 보호조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 취하고, 공익신고자에게 관련 법령에 따른 구제절차를 안내하여야 한다.

제15조(다른 규정과의 관계) ① 공익신고등의 상담·접수 및 처리, 공익신고자등의 보호와 관련하여 이 규정과 다른 규정의 적용이 경합하는 경우에는 이 규정을 우선 적용한다.

② 다른 규정을 적용하는 것이 공익신고자등에게 유리한 경우에는 그 규정을 적용한다.

제16조(「공익신고자 보호법」의 준용) 이 규정에서 정한 사항 외에 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관하여는 「공익신고자 보호법」을 준용한다.

부 칙(2023. 9. 11.)

이 규정은 2023년 9월 11일부터 시행한다.

(별지 서식)

공 익 신 고 서

접수일자		접수번호	
신고자	성명	주민등록번호	
	주소		
	연락처	소속	
피신고자	성명	생년월일 알고 있는 경우 기재	
	주소	알고 있는 경우 기재	
	연락처	알고 있는 경우 기재 소속	
공익신고 관련 사항			
제 목			
공익신고 취지 및 이유			
공익신고 내용			
증거자료 등 첨부서류	기재란이 부족한 경우 별지에 작성하여 첨부		

위와 같이 피신고자의 공익침해행위를 신고합니다.

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

건국대학교 대학감사 귀하